



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM.**
2. Tempat lahir : Ilawe Ekiti.
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /02 September 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Nigeria.
6. Tempat tinggal : Amario Village Beldon No 23, RT.004/006,
Cijantra, Pagedangan, Tangerang (KTP).
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa **TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2023 s/d 12 Maret 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur I sejak tanggal 13 Maret 2023 s/d tanggal 11 April 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur II sejak tanggal 12 April 2023 s/d tanggal 11 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 s/d 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 s/d 23 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak 24 Juni 2023 s/d 22 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Ari Bintara, MS, SH., MH. Dkk, para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam "ARI BINTARA, MS, SH., MH. & REKAN LAW FIRM", beralamat di Jln. Pendidikan Lingkungan Pelopor No. 1, RT.001/RW003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 090/SK-K/ABR-LF/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT. Tim tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang DAN mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1), Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP DAN Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sesuai dakwaan Pertama Kesatu Kedua Dan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM** dengan **pidana penjara** selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM** berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel bukti transfer;
 - 2) 1 (satu) bundel bukti percakapan;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy paspor atas nama OMODARATAN TAYO TOLU;
 - 4) 1 (satu) Kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260512025948140;
 - 5) 1 (satu) Kartu Visa UBA dengan nomor kartu 4920690007426049;
 - 6) 1 (satu) KTP Provinsi Banten Tangerang dengan NIK 3671110209830004;
 - 7) 1 (bundel) print out rekening koran milik OMODARATAN TAYO TOLU dengan rekening 8330148251;
 - 8) 3 (tiga) SIM Internasional palsu atas nama Adam;
 - 9) 1 (Satu) Kartu KTP kewarganegaraan Nigeria;
 - 10) 1 (satu) kartu Visa Bank UOB dengan nomor kartu 4214450333927375.
 - 11) 1 (satu) Kartu Debit Naira Zenith dengan nomor kartu 5399412275382021;
 - 12) 1 (satu) buah handphone merk ITTEL A26 warna SILVER IMEI 1 : 352373812390800, IMEI 2 : 352373812390818. dengan nomor handphone simpati: 081290330936 dan nomor handphone XL : 087771889128;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti selama proses persidangan baik keterangan saksi maupun bukti surat;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan dan memulihkan nama baik Terdakwa;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain maka kuasa hukum terdakwa meminta agar diputus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Terdakwa dengan hukuman percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1);
2. Apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) KUH Pidana.

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM** bersama MR PAUL (DPO) pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di rumah yang terletak di Kayu Putih Residence I No 62 RT 012 RW.007 Pulo Gadung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober 2022, saksi LIANA KRISTA L.R. ketika berada di rumahnya yang terletak di Kayu Putih Residence I No 62 RT 012 RW.007 Pulo Gadung Jakarta Timur berkenalan dengan seseorang yang bernama THOMAS JAMES melalui akun *facebook* dimana THOMAS JAMES mengaku kepada saksi LIANA KRISTA L.R. adalah sebagai Manager Bank di Barclay dan menyampaikan keinginan untuk berinvestasi di Indonesia untuk hari tuanya melalui saksi LIANA KRISTA.L.R. THOMAS JAMES akan menitipkan uang kepada saksi LIANA KRISTA.L.R sebesar 1.500.000 (Satu juta lima ratus) USD. Bahwa THOMAS JAMES menyampaikan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yang akan membawa uang sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) USD adalah seorang diplomat bernama MR. PAUL dan akan tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 19 Oktober 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi LIANA KRISTA.L.R dihubungi oleh seseroang yang mengaku dari pihak Bea cukai dengan nomor telepon 085691041408, pihak bea cukai mengatakan kepada saksi LIANA KRISTA L.R., bahwa uang yang dibawa Mr. PAUL untuk diterbangkan ke Jakarta harus membayar sejumlah biaya sehingga saksi LIANA KRISTA L.R. pada tanggal 19 Oktober 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022 melakukan transfer ke rekening yang diberikan oleh pihak bea cukai yaitu sebagai berikut;
 - a) 19 Oktober 2022 mengirimkan ke Nomor rekening Bank Muamalat 3280014383 an Ricka Widya Septiany sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)
 - b) 19 Oktober 2022 mengirimkan ke Nomor rekening Bank Muamalat 3280014383 an Ricka Widya Septiany sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - c) 21 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Bank Mandiri 1760002484184 an Sisilia Maria Maspai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah saksi LIANA KRISTA L.R. mengirimkan sejumlah uang tersebut, saksi LIANA KRISTA L.R. mengetahui uang yang dibawa MR PAUL sebesar 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu) USD katanya sudah diberangkatkan dari Bali menuju Jakarta. Kemudian, setelah tiba di Jakarta Mr PAUL menghubungi saksi LIANA KRISTA.L.R menggunakan nomor telepon 081384637695 untuk mengajak bertemu di Tangcity Mall, Tangerang Kota.
- Bahwa tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 Wib setelah saksi LIANA KRISTA L.R. sampai di Tangcity Mall Tangerang Kota, saksi LIANA KRISTA L.R. lalu bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai MR ADAM dan MR PAUL, lalu Terdakwa mengajak saksi LIANA KRISTA.L.R masuk ke dalam mobil dalam keadaan gelap. Kemudian dalam keadaan gelap tersebut, Terdakwa menunjukkan koper berisi kotak brankas berisi dollar dibungkus plastic yang berisikan uang dari THOMAS JAMES senilai 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) USD, lalu saksi LIANA KRISTA.L.R diperintahkan oleh Terdakwa yang mengaku Mr ADAM untuk mengambil beberapa lembar uang tersebut untuk membuat saksi LIANA KRISTA.L.R yakin bahwa uang sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus) USD adalah benar adanya dan bukanlah merupakan uang palsu, lalu saksi LIANA KRISTA L.R. mengambil 2 lembar pecahan 100 (seratus) USD dari box tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 22 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi saksi LIANA KRISTA L.R. yang sedang berada di rumahnya dan menanyakan kepada saksi LIANA KRISTA L.R. apakah sudah menukarkan beberapa uang dollar yang diambil saksi LIANA KRISTA L.R. pada pertemuan sebelumnya dan dijawab oleh saksi LIANA KRISTA L.R. belum ditukar. Kemudian tanggal 23 Oktober 2022, saksi LIANA KRISTA L.R. menukarkan 2 lembar pecahan 100 (seratus) USD tersebut ke money changer dan berhasil ditukarkan sehingga saksi LIANA KRISTA L.R. yakin bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa dan MR PAUL adalah asli dan percaya dengan Terdakwa dan MR PAUL.
- Bahwa setelah itu, saksi LIANA KRISTA.L.R. dihubungi oleh MR PAUL dan meminta untuk membayar biaya registrasi di *embassy* sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R. melakukan transfer sebagai berikut:
 - a) 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an. Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - b) 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an. Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - c) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an. Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - d) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an. Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - e) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an. Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak melakukan pertemuan dengan saksi LIANA KRISTA.L.R. di 101 Hotel Bandara Soekarno Hatta dan memperlihatkan dokumen yang berjudul UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA, dimana dokumen tersebut, terdakwa menjelaskan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R. bahwa dokumen tersebut adalah perjanjian antara saksi LIANA KRISTA.L.R. dengan pihak embassy, dimana pihak embassy meminta kepada saksi LIANA KRISTA.L.R. untuk membayar 10% dari USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan saksi diberikan waktu 72 jam untuk membayar uang tersebut agar uang USD 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu) dapat diberikan kepada saksi LIANA

Hal. 6 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTA L.R. Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan saksi LIANA KRISTA.L.R melakukan komunikasi dimana saksi LIANA KRISTA.L.R menegosiasi pembayaran 2,5% saja dimana Terdakwa bersama Mr PAUL menyetujuinya sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R mengirimkan uang kembali. Lalu setelah uang tersebut dibayar oleh saksi LIANA KRISTA.L.R, Terdakwa bersama MR PAUL memberikan kabar kepada saksi LIANA KRISTA.L.R bahwa pihak embassy tidak setuju untuk pembayaran 2,5% tapi tetap harus 5 %.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2022, Terdakwa menyebarkan berita informasi elektronik dengan cara mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yaitu *"Selamat Pagi Ibu", "Saya akan sangat menyarankan anda untuk membayar biaya pendaftaran dana Anda hari ini untuk menghindari penyitaan"* lalu Terdakwa pun mengirimkan dokumen elektronik melalui aplikasi whatsapp yaitu: UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA kepada saksi LIANA KRISTA.L.R dan saksi LIANA KRISTA.L.R melakukan penawaran agar bisa membayar Cuma 5% saja dari USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu).
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022, Terdakwa Kembali mengirim pesan informasi elektronik melalui aplikasi whatsapp kepada saksi LIANA KRISTA.L.R dan mengingatkan agar saksi LIANA KRISTA.L.R bahwa pembayaran pendaftaran dana USD 1.500.000 adalah esok hari dan Terdakwa memberikan jaminan 100% kepada saksi LIANA KRISTA.L.R tidak ada lagi tagihan setelah saksi LIANA KRISTA.L.R melakukan pembayaran tersebut.
- Bahwa kembali tanggal 28 Oktober 2022 jam 09.17 WIB, Terdakwa mengirim pesan informasi elektronik kepada saksi LIANA KRISTA.L.R melalui aplikasi whatsapp dan meminta kepada saksi LIANA KRISTA.L.R agar membayar biaya perpanjangan dana dan apabila tidak diperpanjang maka dana senilai USD 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu) akan disita oleh pihak embassy dan apabila disita akan menjadi kerugian bagi saksi LIANA KRISTA.L.R dan THOMAS JAMES lalu Terdakwa pun mengirimkan informasi elektronik berupa nomor rekening Bank BNI nomor rekening 1449219265 atas nama WAHYU SANTOSO lalu jam 10.39 Terdakwa Kembali mengirimkan informasi elektronik melalui pesan whatsapp untuk memperingatkan saksi LIANA KRISTA.L.R yang pada intinya uang tersebut akan disita oleh Departemen Keuangan Kedutaan Besar Amerika.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik melalui pesan whatsapp maupun telepon kepada saksi

Hal. 7 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANA KRISTA.L.R serta Terdakwa menunjukkan dokumen UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA maka saksi LIANA KRISTA.L.R agar dana sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dapat dicairkan maka saksi LIANA KRISTA.L.R membayarkan 10 % dari total dana USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan mulai mengirimkan dana secara bertahap kepada rekening yang sudah diberikan oleh Terdakwa sebelumnya kepada saksi LIANA KRISTA.L.R dimana pembayaran transaksi tersebut saksi LIANA KRISTA.L.R dengan menggunakan transaksi elektronik yaitu transfer dengan menggunakan mobile banking milik saksi LIANA KRISTA.L.R. Adapaun transaksinya yaitu sebagai berikut:

1. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
2. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
3. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah)
4. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
5. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
6. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
7. 16 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
8. 18 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
9. 19 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
10. 18 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah)
11. 21 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 242.750.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
13. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
15. 01 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
16. 07 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
17. 08 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
18. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
19. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
20. 12 Desember 2022 ke rekening BCA 3020145332 an Marianne Tjandra sebesar Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
21. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
22. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
23. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
24. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
25. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
26. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
27. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
28. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
29. 17 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
30. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
31. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
32. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
 34. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 35. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 36. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 37. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 38. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 39. 27 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 40. 02 Januari 2023 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 41. 04 Januari 2023 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa setiap saksi LIANA KRISTA L.R telah melakukan transfer kepada rekening yang diberikan oleh Terdakwa, saksi LIANA KRISTA L.R memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah dilakukan transfer melalui informasi elektronik yaitu mengirimkan pesan whatsapp
 - Bahwa setelah saksi LIANA KRISTA.L.R sudah memenuhi permintaan dari Terdakwa dan MR. PAUL, saksi LIANA KRISTA.L.R tetap belum mendapatkan uang yang dijanjikan Terdakwa dan MR PAUL sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus).
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari MR PAUL adalah kurang lebih Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara cash bertahap senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan MR PAUL kepada terdakwa beberapa kali sehingga terdakwa mendapatkan total Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang keseluruhan uangnya terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari dan membayar uang sekolah anak
 - Bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang tersebut dari MR PAUL di Mall Central Park yang terletak di Jalan S. Parman No.Kav 28 Tj Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat dan di tempat makan McDonald di wilayah Tangerang
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama MR PAUL mengakibatkan saksi LIANA KRISTA.L.R mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.857.250.000

Hal. 10 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Bahwa Terdakwa **TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM** bersama MR PAUL (DPO) pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat rumah yang terletak di Kayu Putih Residence I No 62 RT 012 RW.007 Pulo Gadung Jakarta Timur. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober 2022, saksi LIANA KRISTA.L.R Ketika berada di rumahnya yang terletak di Kayu Putih Residence I No 62 RT 012 RW.007 Pulo Gadung Jakarta Timur berkenalan dengan seseorang yang bernama THOMAS JAMES melalui akun *facebook* dimana THOMAS JAMES mengaku kepada saksi LIANA KRISTA.L.R adalah sebagai Manager Bank di Barclay dan menyampaikan keinginan untuk berinvestasi di Indonesia untuk hari tuanya melalui saksi LIANA KRISTA.L.R. THOMAS JAMES akan menipiskan uang kepada saksi LIANA KRISTA.L.R sebesar 1.500.000 (Satu juta lima ratus) USD. Bahwa THOMAS JAMES menyampaikan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yang akan membawa uang sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) USD adalah seorang diplomat bernama MR. PAUL dan akan tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 19 Oktober 2022.
- Bahwa selanjutnya saksi LIANA KRISTA.L.R dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari pihak Bea cukai dengan nomor telepon 085691041408, pihak bea cukai mengatakan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R, bahwa uang yang dibawa Mr PAUL untuk diterbangkan ke Jakarta harus membayar sejumlah biaya sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R pada tanggal 19 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 21 Oktober 2022 melakukan transfer ke rekening yang diberikan oleh pihak bea cukai yaitu sebagai berikut;

- a) 19 Oktober 2022 mengirimkan ke Nomor rekening Bank Muamalat 3280014383 an Ricka Widya Septiany sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)
 - b) 19 Oktober 2022 mengirimkan ke Nomor rekening Bank Muamalat 3280014383 an Ricka Widya Septiany sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - c) 21 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Bank Mandiri 1760002484184 an Sisilia Maria Maspai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah saksi LIANA KRISTA.L.R mengirimkan sejumlah uang tersebut, saksi LIANA KRISTA. L.R mengetahui uang yang dibawa MR PAUL sebesar 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu) USD katanya sudah diberangkatkan dari Bali menuju Jakarta. Kemudian, setelah tiba di Jakarta Mr PAUL menghubungi saksi LIANA KRISTA.L.R menggunakan nomor telepon 081384637695 untuk mengajak bertemu di Tangcity Mall, Tangerang Kota.
 - Bahwa tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 Wib setelah saksi LIANA KRISTA.L.R sampai di Tangcity Mall Tangerang Kota, saksi LIANA KRISTA.L.R lalu bertemu dengan Mr PAUL dan Terdakwa dimana Terdakwa mengaku sebagai orang yang bernama MR ADAM lalu Terdakwa mengajak saksi LIANA KRISTA.L.R masuk ke dalam mobil dalam keadaan gelap. Kemudian dalam keadaan gelap tersebut, Terdakwa menunjukkan koper berisi kotak brankas berisi dollar dibungkus plastic yang berisikan uang dari THOMAS JAMES senilai 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) USD, lalu saksi LIANA KRISTA.L.R diperintahkan oleh Terdakwa yang mengaku Mr ADAM untuk mengambil beberapa lembar uang tersebut agar saksi LIANA KRISTA.L.R yakin bahwa uang sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus) USD adalah benar adanya dan bukanlah merupakan uang palsu, lalu saksi LIANA KRISTA.L.R mengambil 2 lembar pecahan 100 (seratus) USD dari box tersebut.
 - Bahwa keesokan harinya tanggal 22 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi saksi LIANA KRISTA.L.R yang sedang berada di rumahnya dan menanyakan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R apakah sudah menukarkan beberapa uang dollar yang diambil saksi LIANA KRISTA.L.R pada pertemuan sebelumnya dan dijawab oleh saksi LIANA KRISTA.L.R belum ditukar. Kemudian tanggal 23 Oktober 2022, saksi LIANA KRISTA.L.R menukarkan 2 lembar pecahan 100 (seratus) USD tersebut ke money changer dan berhasil ditukarkan sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R yakin

Hal. 12 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa dan MR PAUL adalah asli dan percaya dengan Terdakwa dan MR PAUL.

- Bahwa setelah itu, saksi LIANA KRISTA.L.R dihubungi oleh MR PAUL dan diminta untuk membayar biaya registrasi di *embassy* sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R melakukan transfer sebagai berikut:
 - a) 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - b) 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - c) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - d) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - e) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak melakukan pertemuan dengan saksi LIANA KRISTA.L.R di 101 Hotel Bandara Soekarno Hatta dan memperlihatkan dokumen yang berjudul UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA, dimana dokumen tersebut, terdakwa menjelaskan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R bahwa dokumen tersebut adalah perjanjian antara saksi LIANA KRISTA.L.R dengan pihak embassy, dimana pihak embassy meminta kepada saksi LIANA KRISTA.L.R untuk membayar 10% dari USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan saksi diberikan waktu 72 jam untuk membayar uang tersebut agar uang USD 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu) dapat diberikan kepada saksi LIANA KRISTA L.R. Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan saksi LIANA KRISTA.L.R melakukan komunikasi dimana saksi LIANA KRISTA.L.R menegosiasi pembayaran 2,5% saja dimana Terdakwa bersama Mr PAUL menyetujuinya sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R mengirimkan uang Kembali. Lalu setelah uang tersebut dibayar oleh saksi LIANA KRISTA.L.R, Terdakwa bersama MR PAUL memberikan kabar kepada saksi LIANA KRISTA.L.R bahwa pihak embassy tidak setuju untuk pembayaran 2,5% tapi tetap harus 5 %.

Hal. 13 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2022, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yaitu "Selamat Pagi Ibu" "Saya akan sangat menyarankan anda untuk membayar biaya pendaftaran dana Anda hari ini untuk menghindari penyitaan" lalu Terdakwa pun mengirimkan dokumen UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA kepada saksi LIANA KRISTA.L.R dan saksi LIANA KRISTA.L.R melakukan penawaran agar bisa membayar Cuma 5% saja dari USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu).
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022, Terdakwa Kembali mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi LIANA KRISTA.L.R dan mengingatkan agar saksi LIANA KRISTA.L.R bahwa pembyaran pendaftaran dana USD 1.500.000 adalah esok hari dan Terdakwa memberikan jaminan 100% kepada saksi LIANA KRISTA.L.R tidak ada lagi tagihan setelah saksi LIANA KRISTA.L.R melakuka pembayaran tersebut.
- Bahwa Kembali tanggal 28 Oktober 2022 jam 09.17 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R melalui aplikasi whatsapp dan meminta kepada saksi LIANA KRISTA.L.R agar membayar biaya perpanjangan dana dan apabila tidak diperpanjang maka dana senilai USD 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu) akan disita oleh pihak embassy dan apabila disita akan menjadi kerugian bagi saksi LIANA KRISTA.L.R dan THOMAS JAMES lalu Terdakwa pun mengirimkan nomor rekening Bank BNI nomor rekening 1449219265 atas nama WAHYU SANTOSO lalu jam 10.39 Terdakwa Kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yang pada intinya uang tersebut akan disita oleh Departemen Keuangan Kedutaan Besar Amerika.
- Bahwa selanjutnya karena rangkaian pesan dan atas arahan Terdakwa melalui pesan whatsapp maupun telepon kepada saksi LIANA KRISTA.L.R serta Terdakwa menunjukkan dokumen UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA maka saksi LIANA KRISTA.L.R agar dana sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dapat dicairkan maka saksi LIANA KRISTA.L.R tergerak untuk membayarkan 10 % dari total dana USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan mulai mengirimkan dana secara bertahap kepada rekening yang sudah diberikan oleh Terdakwa sebelumnya kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yaitu sebagai berikut:
 1. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
3. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah)
4. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
5. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
6. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
7. 16 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
8. 18 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
9. 19 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
10. 18 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah)
11. 21 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 242.750.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
13. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah)
14. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
15. 01 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
16. 07 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
17. 08 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
18. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
19. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
20. 12 Desember 2022 ke rekening BCA 3020145332 an Marianne Tjandra sebesar Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 15 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
22. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
23. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
24. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
25. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
26. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
27. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
28. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
29. 17 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
30. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
31. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
32. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
33. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
34. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
35. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
36. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
37. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
38. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
39. 27 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
40. 02 Januari 2023 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 16 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 04 Januari 2023 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah)

- Bahwa setiap saksi LIANA KRISTA L.R telah melakukan transfer kepada rekening yang diberikan oleh Terdakwa, saksi LIANA KRISTA L.R memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah dilakukan transfer melalui pesan whatsapp;
- Bahwa setelah saksi LIANA KRISTA.L.R sudah memenuhi permintaan dari Terdakwa dan MR. PAUL, saksi LIANA KRISTA.L.R tetap belum mendapatkan uang yang dijanjikan Terdakwa dan MR PAUL sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari MR PAUL adalah kurang lebih Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara cash bertahap senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan MR PAUL kepada terdakwa beberapa kali sehingga terdakwa mendapatkan total Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang keseluruhan uangnya terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari dan membayar uang sekolah anak
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang tersebut dari MR PAUL di Mall Central Park yang terletak di Jalan S. Parman No.Kav 28 Tj Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat dan di tempat makan McDonald di wilayah Tangerang
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama MR PAUL mengakibatkan saksi LIANA KRISTA.L.R mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.857.250.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM** bersama MR PAUL (DPO) pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat rumah yang terletak di Kayu Putih Residence I No 62 RT 012 RW.007 Pulo Gadung Jakarta Timur. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau***

Hal. 17 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum, Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober 2022, saksi LIANA KRISTA.L.R Ketika berada di rumahnya yang terletak di Kayu Putih Residence I No 62 RT 012 RW.007 Pulo Gadung Jakarta Timur berkenalan dengan seseorang yang Bernama THOMAS JAMES melalui akun *facebook* dimana THOMAS JAMES mengaku kepada saksi LIANA KRISTA.L.R adalah sebagai Manager Bank di Barclay dan menyampaikan keinginan untuk berinvestasi di Indonesia untuk hari tuanya melalui saksi LIANA KRISTA.L.R. THOMAS JAMES akan menitipkan uang kepada saksi LIANA KRISTA.L.R sebesar 1.500.000 (Satu juta lima ratus) USD. Bahwa THOMAS JAMES menyampaikan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yang akan membawa uang sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) USD adalah seorang diplomat Bernama MR. PAUL dan akan tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 19 Oktober 2022.
- Bahwa selanjutnya saksi LIANA KRISTA.L.R dihubungi oleh seseroang yang mengaku dari pihak Bea cukai dengan nomor telepon 085691041408, pihak bea cukai mengatakan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R, bahwa uang yang dibawa Mr PAUL untuk diterbangkan ke Jakarta harus membayar sejumlah biaya sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R pada tanggal 19 Oktober 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022 melakukan transfer ke rekening yang diberikan oleh pihak bea cukai yaitu sebagai berikut;
 - a) 19 Oktober 2022 mengirimkan ke Nomor rekening Bank Muamalat 3280014383 an Ricka Widya Septiany sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)
 - b) 19 Oktober 2022 mengirimkan ke Nomor rekening Bank Muamalat 3280014383 an Ricka Widya Septiany sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - c) 21 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Bank Mandiri 1760002484184 an Sisilia Maria Maspai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah saksi LIANA KRISTA.L.R mengirimkan sejumlah uang tersebut, saksi LIANA KRISTA. L.R mengetahui uang yang dibawa MR PAUL sebesar 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu) USD katanya sudah diberangkatkan dari Bali menuju Jakarta. Kemudian, setelah tiba di Jakarta Mr PAUL menghubungi saksi LIANA KRISTA.L.R menggunakan nomor telepon 081384637695 untuk mengajak bertemu di Tangcity Mall, Tangerang Kota.

Hal. 18 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 Wib untuk meyakinkan saksi LIANA KRISTA L.R, Terdakwa bersama MR PAUL meminta saksi LIANA KRISTA L.R untuk mengambil Sebagian uang dollar untuk ditukarkan oleh saksi LIANA KRISTA L.R.
- Bahwa selanjutnya, saksi LIANA KRISTA.L.R dihubungi oleh MR PAUL dan diminta untuk membayar biaya registrasi di embassy sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R melakukan transfer sebagai berikut:
 - a) 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - b) 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - c) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - d) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - e) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak melakukan pertemuan dengan saksi LIANA KRISTA.L.R di 101 Hotel Bandara Soekarno Hatta dan memperlihatkan dokumen yang berjudul UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA, dimana dokumen tersebut, terdakwa menjelaskan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R bahwa dokumen tersebut adalah perjanjian antara saksi LIANA KRISTA.L.R dengan pihak embassy, dimana pihak embassy meminta kepada saksi LIANA KRISTA.L.R untuk membayar 10% dari USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan saksi diberikan waktu 72 jam untuk membayar uang tersebut agar uang USD 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu) dapat diberikan kepada saksi LIANA KRISTA L.R.
- Bahwa selanjutnya atas arahan Terdakwa melalui pesan whatsapp maupun telepon kepada saksi LIANA KRISTA.L.R serta Terdakwa menunjukkan dokumen UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA maka saksi LIANA KRISTA.L.R agar dana sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima

Hal. 19 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu) dapat dicairkan maka saksi LIANA KRISTA.L.R membayarkan 10 % dari total dana USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan mulai mengirimkan dana secara bertahap kepada rekening yang sudah diberikan oleh Terdakwa sebelumnya kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yaitu sebagai berikut:

1. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
2. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
3. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah)
4. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
5. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
6. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
7. 16 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
8. 18 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
9. 19 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
10. 18 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah)
11. 21 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 242.750.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
13. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah)
14. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
15. 01 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
16. 07 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 08 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
18. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
19. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
20. 12 Desember 2022 ke rekening BCA 3020145332 an Marianne Tjandra sebesar Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
21. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
22. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
23. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
24. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
25. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
26. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
27. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
28. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
29. 17 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
30. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
31. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
32. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
33. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
34. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
35. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
36. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 21 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 38. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 39. 27 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 40. 02 Januari 2023 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 41. 04 Januari 2023 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah)
- Bahwa setiap saksi LIANA KRISTA L.R telah melakukan transfer kepada rekening yang diberikan oleh Terdakwa, saksi LIANA KRISTA L.R memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah dilakukan transfer melalui pesan whatsapp;
 - Bahwa setelah saksi LIANA KRISTA L.R melakukan transfer sebagaimana uraian diatas, Terdakwa bersama MR. PAUL tidak menggunakan uang tersebut untuk mengurus perjanjian antara saksi LIANA KRISTA L.R dengan pihak embassy sebagaimana dokumen yang berjudul UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA, akan tetapi Terdakwa dan MR PAUL pergunakan untuk keperluannya sendiri dimana diantaranya saksi MARIANNE TJANDRA yang telah menerima transfer dari rekening saksi LIANA KRISTA L.R pada tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp 112.500.000 melalui rekening BCA 3020145332 atas nama MARIANNE TJANDRA menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari saksi MARIANNE TJANDRA bukan untuk keperluan pengurusan perjanjian antara saksi LIANA KRISTA. L.R dengan pihak embassy. Bahwa rekening BCA 3020145332 atas nama MARIANNE TJANDRA adalah didapatkan saksi LIANA KRISTA L.R dari Terdakwa, dimana Terdakwa meminta saksi LIANA KRISTA L.R untuk melakukan transfer ke rekening tersebut untuk keperluan pengurusan di embassy.
 - Bahwa setelah saksi LIANA KRISTA.L.R sudah memenuhi permintaan dari Terdakwa dan MR. PAUL, saksi LIANA KRISTA.L.R tetap belum mendapatkan uang yang dijanjikan Terdakwa dan MR PAUL sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus).
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari MR PAUL adalah kurang lebih Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara cash bertahap senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang

Hal. 22 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



diberikan MR PAUL kepada terdakwa beberapa kali sehingga terdakwa mendapatkan total Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang keseluruhan uangnya terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari dan membayar uang sekolah anak;

- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang tersebut dari MR PAUL di Mall Central Park yang terletak di Jalan S. Parman No.Kav 28 Tj Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat dan di tempat makan McDonald di wilayah Tangerang
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama MR PAUL mengakibatkan saksi LIANA KRISTA.L.R mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.857.250.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM** bersama MR PAUL (DPO) pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2022 sampai tahun 2023 di di Mall Central Park yang terletak di Jalan S. Parman No.Kav 28 Tj Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat dan di tempat makan Mc. Donald di wilayah Tangerang, dimana para saksi kebanyakan bertempat tinggal di wilayah hukum Jakarta Timur maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA "*Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*", oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sangat mengetahui dan sangat menyadari bahwa uang tunai yang diterima oleh Terdakwa untuk pengurusan USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) agar dapat diserahkan pihak embassy kepada saksi LIANA KRISTA L.R yang disetorkan kepada rekening-rekening bukan atas nama Terdakwa adalah merupakan harta kekayaan yang diketahui oleh terdakwa sebagai harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama, dakwaan kedua atau dakwaan ketiga.
- Bahwa selanjutnya karena rangkaian pesan dan atas arahan Terdakwa melalui pesan whatsapp maupun telepon kepada saksi LIANA KRISTA.L.R serta Terdakwa menunjukkan dokumen UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA maka saksi LIANA KRISTA.L.R agar dana sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dapat dicairkan maka saksi LIANA KRISTA.L.R tergerak untuk membayarkan 10 % dari total dana USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan mulai mengirimkan dana secara bertahap kepada rekening yang merupakan sebagai sarana penempatan uang yang diminta oleh Terdakwa dimana Terdakwa sudah memberikan sebelumnya kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yaitu sebagai berikut:
 1. 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 2. 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 3. 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 4. 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 5. 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 6. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 7. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Hal. 24 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah)
9. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
10. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
11. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
12. 16 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
13. 18 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
14. 19 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
15. 18 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
16. 21 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 242.750.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
18. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah)
19. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
20. 01 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
21. 07 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
22. 08 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
23. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
24. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
25. 12 Desember 2022 ke rekening BCA 3020145332 an Marianne Tjandra sebesar Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
26. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 25 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
28. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
29. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
30. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
31. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
32. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
33. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
34. 17 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
35. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
36. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
37. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
38. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
39. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
40. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
41. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
42. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
43. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
44. 27 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
45. 02 Januari 2023 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 04 Januari 2023 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah)

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memilih menggunakan transaksi dengan mekanisme tunai ke banyak rekening adalah bertujuan untuk memutus mata rantai atau hubungan transaksi. Terdakwa cenderung menghindari pencatatan transaksi dalam mutase rekening yang menunjukkan antara pihak pengirim yaitu saksi LIANA KRISTA L.R dan penerima yaitu rekening-rekening yang diberikan oleh Terdakwa, sehingga cenderung menggunakan metode transaksi tunai yang membuat tersembunyi atau tidak terlihatnya siapa pihak yang menerima aliran dana dari hasil tindak pidana (*modus using significant cash transaction*)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari MR PAUL adalah kurang lebih Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara cash bertahap senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan MR PAUL kepada terdakwa beberapa kali sehingga terdakwa mendapatkan total Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk berbagai hal seolah-olah uang itu diperoleh dari kegiatan yang sah sehingga uang hasil kejahatan tersebut menjadi tidak jelas asal-usulnya yang keseluruhan uangnya terdakwa pergunakan untuk dibelanjakan sehari-hari dan membayar uang sekolah anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** Jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (eksepsi), dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan bahwa eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 365/Pid.Sus/2023/PNJkt.Tim atas nama Terdakwa TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM;
- Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Hal. 27 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LIANA KRISTA LR** dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang saksi laporkan terjadi pada tanggal sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 di rumah saksi yang beralamat di Kayu Putih Residence I No. 62, RT. 012, RW. 007, Pulo Gadung, Jakarta Timur;
 - Bahwa awalnya mengajak saksi berkenalan melalui aplikasi Facebook dan mengaku bernama THOMAS JAMES bekerja sebagai manager BANK di Barclay, kemudian THOMAS JAMES akan melakukan investasi di Indonesia untuk hari tuanya, selanjutnya THOMAS JAMES mengatakan kepada saksi akan menitipkan uang kepada saksi sebesar 1.500.000 USD atau setara Rp. 23.000.000.000,- kurs Rp. 15.000.000,-.
 - Bahwa THOMAS JAMES mengatakan akan mengirimkan uang tersebut melalui seseorang yang mengaku diplomat yang bernama Mr. PAUL, dan THOMAS JAMES mengatakan jika uang tersebut dibawa oleh seseorang yang mengaku diplomat yang bernama Mr. PAUL, uang tersebut dikatakan sudah tiba di bandara I GUSTI NGURAH RAI Bali pada sekitar tanggal 19 Oktober 2022;
 - Bahwa ada seseorang yang mengaku pihak bea cukai menelpon saksi menggunakan nomor telepon 085691041408, pihak bea cukai mengatakan kepada saksi, bahwa uang yang dibawa oleh Mr. PAUL akan diterbangkan ke Jakarta, akan tetapi membutuhkan biaya untuk penerbangan sebesar Rp. 6.000.000,-, sebelum terbang ke jakarta harus di lakukan money laundry, dan saksi harus membayar Rp. 20.000.000,-, selanjutnya saksi mengirimkan sejumlah uang tersebut dan akhirnya uang yang dikatakan oleh THOMAS JAMES sebesar \$ 1.500.000,- atau setara Rp. 23.000.000.000,- kurs Rp. 15.000.000,- dikirim ke Jakarta, dan setelah uang tersebut tiba di Jakarta Mr. PAUL menghubungi saksi menggunakan nomor telepon 081384637695 untuk mengajak bertemu di TANGCITY MALL, Tangerang Kota, selanjutnya setelah saksi bertemu dengan Mr. PAUL dan Terdakwa yang mengaku sebagai Mr. ADAM

Hal. 28 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menunjukkan isi dari box yang berisikan uang yang dikatakan oleh THOMAS JAMES sebesar \$ 1.500.000,- atau setara Rp. 23.000.000.000,- kurs Rp. 15.000.000,-;

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Mr. ADAM untuk mengambil uang tersebut, dan Terdakwa yang mengaku sebagai Mr. ADAM memerintahkan saksi untuk mengambil uang tersebut untuk meyakinkan saksi jika uang tersebut bukanlah uang palsu;
- Bahwa saksi mengetahui nama Terdakwa adalah ADAM;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa yang mengaku sebagai Mr. ADAM menghubungi saksi menggunakan nomor telepon 087771889128 untuk menukarkan uang yang saksi ambil selebar dengan nilai 100 dolar ke money changer, akan tetapi saksi tidak langsung memenuhi perintah tersebut, dan saksi mulai menukarkan pada hari ke 3, dan berhasil saksi tukarkan;
- Bahwa saksi diminta oleh Mr. PAUL untuk membayar sejumlah uang yang digunakan untuk mendaftarkan di embasi uang dollar tersebut, Mr PAUL mengatakan, jika saksi tidak membayar kewajiban saksi, uang tersebut akan disita oleh embassy, dan saksi membayar sesuai permintaan Mr. PAUL;
- Bahwa setelah saksi membayar apa yang diminta oleh Mr. PAUL saksi di ajak untuk melakukan pertemuan Kembali di 101 Hotel Bandara Soekarno hatta, pada saat di lokasi saksi diperlihatkan sebuah dokumen yang berjudul UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA, INDONEISA, Mr. PAUL mengatakan dokumen tersebut merupakan sebuah perjanjian antara saksi dengan embassy, isi dokumen tersebut adalah bahwa uang yang di kirimkan oleh THOMAS JAMES pihak EMBASSY meminta kepada saksi 10% dari uang yang di Kirim oleh THOMAS JAMES sebesar Rp. 23.000.000.000,-, saksi diberikan waktu 72 Jam, setelah pembayaran dilakukan melewati batas waktu 72 Jam, uang tersebut tidak bisa saksi terima;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Mr. PAUL dan Terdakwa yang mengaku sebagai Mr. ADAM bahwa saksi tidak mampu untuk melakukan pembayaran seperti permintaan pihak embassy sebesar 10%, dan saksi melakukan negosiasi kepada Mr. PAUL dan Terdakwa yang mengaku sebagai Mr. ADAM;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mampu, karena saksi diancam, apabila tidak membayar, uang tersebut akan disita semuanya, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan hanya sanggup membayar 2,5% dan Mr. PAUL dan Terdakwa yang mengaku sebagai Mr. ADAM mengatakan bisa, dan kemudian saksi melakukan pembayaran;

- Bahwa setelah saksi sudah melakukan pembayaran 2,5% ternyata Mr. PAUL dan Terdakwa yang mengaku sebagai Mr. ADAM mengatakan bahwa pihak EMBASSY tidak menyetujui pembayaran 2,5% tersebut, dan meminta pembayaran tetap di angka 10%;
- Bahwa Mr. PAUL dan Terdakwa yang mengaku sebagai Mr. ADAM mengatakan pihak EMBASSY menyetujui jika pembayaran dilakukan sebesar 5%, dan saksi bersedia dan sepakat untuk membayar 5%, akan tetapi setelah saksi sudah menyelesaikan pembayaran yang 5%, EMBASSY meminta kepada Mr. PAUL bahwa THOMAS JAMES harus mengirimkan bukti registrasi uang yang asli kepada pihak EMBASSY, THOMAS JAMES harus bisa membuktikan bahwa memang benar THOMAS JAMES sudah meregistrasi uang tersebut;
- Bahwa THOMAS JAMES mengatakan jika mengurus registrasi uang di Inggris membutuhkan waktu 7- 10 minggu, akan tetapi waktu tersebut terlalu lama dari waktu yang ditentukan oleh pihak EMBASSY, dan Terdakwa yang mengaku sebagai Mr. ADAM mengatakan mengatakan kepada THOMAS JAMES jika mengurus registrasi uang di Indonesia hanya membutuhkan uang sekitar Rp. 825.000.000,-, selanjutnya THOMAS JAMES merasa keberatan, karena semua uangnya ada di Indonesia, jadi THOMAS JAMES mengatakan kepada saksi, untuk bekerja sama terkait pembayaran sekitar Rp. 825.000.000,-, akhirnya saksi menyetujui untuk membantu THOMAS JAMES membayar sebesar Rp. 425.000.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menolak sebagian keterangan.

2. Saksi **REBECCA SAMUELLA** di bawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa setahu saksi, LIANA KRISTA LR. menjadi korban tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang dilaporkan terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 di rumahnya yang beralamat di Kayu Putih Residence I No. 62, RT. 012, RW. 007, Pulo Gadung, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mengajak saksi korban berkenalan melalui aplikasi Facebook dan mengaku bernama THOMAS JAMES bekerja sebagai manager BANK di Barclay, kemudian THOMAS JAMES akan melakukan investasi di Indonesia untuk hari tuanya, selanjutnya THOMAS JAMES mengatakan kepada saksi korban akan menitipkan uang kepada saksi korban sebesar 1.500.000 USD atau setara Rp. 23.000.000.000,- kurs Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa THOMAS JAMES mengatakan akan mengirimkan uang tersebut melalui seseorang yang mengaku diplomat yang bernama Mr. PAUL, dan THOMAS JAMES mengatakan jika uang tersebut dibawa oleh seseorang yang mengaku diplomat yang bernama Mr. PAUL, uang tersebut dikatakan sudah tiba di bandara I GUSTI NGURAH RAI Bali pada sekitar tanggal 19 Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali yang saksi korban kirim kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,-;
- Bahwa Saksi sempat bilang ke saksi korban (mama) bahwa itu penipuan tetapi saksi korban tidak percaya dan saksi korban tetap bilang uangnya malam akan datang dan setelah itu saksi tidak mengetahui tentang kirim-kirim duit lagi;
- Bahwa saksi sempat curiga karena saksi korban kirim-kirim duit dan saksi sempat lihat diam-diam telpon saksi korban dan saksi sempat ingatkan lagi waktu transfer Rp. 35.000.000,- pas isi dokumen ternyata kaya palsu dan sempat telponan sama Paul supaya berhenti ganggu saksi LIANA KRISTA LR.;
- Bahwa waktu saksi korban terima Dollar, saksi tidak tahu dan tidak juga diberitahu;
- Bahwa setiap telpon dengan Terdakwa menggunakan bahasa Indonesia dan saksi tidak pernah melihat ID Card Terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menolak sebagian keterangan.

3. Saksi **DANIEL HASUDUNGAN HUTAGALUNG** dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi LIANA KRISTA LR. menjadi korban tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang dilaporkan terjadi pada sekitar bulan

Hal. 31 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023 di rumah saksi yang beralamat di Kayu Putih Residence I No. 62, RT. 012, RW. 007, Pulo Gadung, Jakarta Timur;

- Bahwa awalnya mengajak saksi korban berkenalan melalui aplikasi Facebook dan mengaku bernama THOMAS JAMES bekerja sebagai manager BANK di Barclay, kemudian THOMAS JAMES akan melakukan investasi di Indonesia untuk hari tuanya, selanjutnya THOMAS JAMES mengatakan kepada saksi korban akan menitipkan uang kepada saksi korban sebesar 1.500.000 USD atau setara Rp. 23.000.000.000,- kurs Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa THOMAS JAMES mengatakan akan mengirimkan uang tersebut melalui seseorang yang mengaku diplomat yang bernama Mr. PAUL, dan THOMAS JAMES mengatakan jika uang tersebut dibawa oleh seseorang yang mengaku diplomat yang bernama Mr. PAUL, uang tersebut dikatakan sudah tiba di bandara I GUSTI NGURAH RAI Bali sekitar tanggal 19 Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali yang saksi korban kirim kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,-;
- Bahwa Saksi sempat bilang ke saksi korban (mama) bahwa itu penipuan tetapi saksi korban tidak percaya dan saksi korban tetap bilang uangnya malam akan datang dan setelah itu saksi tidak mengetahui tentang kirim-kirim duit lagi;
- Bahwa saksi sempat curiga karena saksi korban kirim-kirim duit dan saksi juga sempat lihat diam-diam telpon saksi korban dan saksi sempat ingatkan lagi waktu transfer Rp. 35.000.000,- pas isi dokumen ternyata seperti palsu dan sempat telponan sama Paul supaya berhenti ganggu saksi LIANA;
- Bahwa waktu saksi korban terima Dollar saksi tidak tahu dan tidak diberitahu;
- Bahwa setiap telpon dengan Terdakwa menggunakan bahasa Indonesia dan saksi tidak pernah melihat ID Card Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menolak sebagian keterangan.

4. Saksi **MARIANNE TJANDRA** dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;

Hal. 32 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima transfer pada tanggal 12 Desember 2022 ke rekening BCA 3020145332 an Marianne Tjandra sebesar Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut dikirim oleh WISDOM (Orang Nigeria), mantan saksi;
- Bahwa saksi pergunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak menggunakan uang tersebut sebagai pengurusan pencairan uang di kedutaan dan saksi sama sekali tidak mengetahui peristiwa akan ada peristiwa pencairan uang USD 1.500.000 antara saksi LIANA dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mr. Paul;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menolak sebagian keterangan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) Ahli yang memberikan Pendapat sebagai berikut :

1. Ahli **DHIRA GULISTA SUDJAJA, SH, LL.M, CAMS**, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa Ahli sehat jaman dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa bidang keahlian Ahli adalah Ahli Hukum bidang Pencucian Uang;
- Bahwa Ahli saat ini bertugas sebagai Ahli Hukum Senior Direktorat Hukum PPATK;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa modus yang digunakan oleh Terdakwa adalah menggunakan fasilitas transaksi untuk menampung dana yang berasal dari tindak pidana dengan menggunakan rekening-rekening orang lain;
- Bahwa terdakwa untuk menampung dana tersebut memakai banyak rekening dengan berbagai Bank;
- Bahwa salah satu modus pencucian uang adalah modus *use of nominee* (penggunaan pihak ke-3) untuk menerima atau melakukan transaksi, umumnya kuasa atau kendali transaksi berada di pelaku TPPU, dimana pelaku memerintahkan orang lain untuk menerima dan menyebarkan uang hasil kejahatan dan kendalinya ada di pelaku TPPU tersebut. Tujuan transaksinya adalah untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan uang hasil tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila seseorang menggunakan rekening pihak ke-3 untuk menerima transferan maka harus dilihat inisiatif ada di pemilik rekening atau pihak yang memerintahkan, siapakah yang mempunyai kepentingan transaksi tersebut dan mempunyai kendali atas rekening tersebut, hal ini untuk menunjukkan bila perbuatan tersebut menunjuk kepada satu pelaku yang menyuruh, maka inisiatif dan yang mempunyai kepentingan transaksi tersebut adalah orang yang memberikan nomor rekening tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan identitas pelaku dari perbuatan TPPU hal ini termasuk modus *use of nominee*;
- Bahwa antara *placement*, *layering* dan *integration* tidak perlu dipenuhi semuanya dalam TPPU akan tetapi cukup salah satu perbuatan maka sudah merupakan TPPU;
- Tujuan seseorang menggunakan hasil tindak pidana dan menggunakan nomor rekening banyak adalah menghilangkan identitas orang yang memerintahkan transaksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU TPPU, penyidik dapat melakukan penggabungan terhadap tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri terdakwa di muka persidangan mengaku dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik dalam keadaan tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi LIANA KRISTA L.R untuk keperluan pencairan uang USD 1.500.000;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi LIANA KRISTA L.R dengan menggunakan whatsapp dan meminta saksi LIANA KRISTA untuk segera membayar pencairan uang USD 1.500.000;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor-nomor rekening kepada LIANA KRISTA atas perintah MR PAUL;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi LIANA KRISTA L.R sejak Oktober 2022 dalam rangka membantu komunikasi Mr. PAUL dengan saksi LIANA KRISTA L.R;
- Bahwa MR. Paul bukan orang kedutaan;
- Bahwa Terdakwa ada keinginan untuk mengganti uang saksi LIANA KRISTA L.R sebesar Rp 150.000.000;

Hal. 34 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menerima uang dari MR PAUL sebesar Rp 150.000.000 secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Penerjemah Bahasa Indonesia dari Mr PAUL;
- Bahwa wajar Terdakwa menerima upah Rp 150.000.000 sebagai upah penerjemah karena uang MR PAUL banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan belum pernah kenal dengan pemilik atau yang menggunakan akun facebook dengan link Thomas James | Facebook yang mengaku Bernama Thomas James;
- Bahwa Terdakwa mengenal Mr. PAUL dan kurang lebih sudah 1 Tahun kami saling kenal;
- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan semua nomor rekening kepada saksi LIANA KRISTA LR;
- Bahwa nomor rekening bank BCA milik tersangka pribadi adalah 8330148251.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu langsung dengan saksi LIANA KRISTA LR sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10% dari setiap pengiriman dana yang dilakukan saksi LIANA KRISTA L.R yaitu sebesar Rp 150.000.000 (serratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pergunakan uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penipuan berasal dari Mr. PAUL;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **HANNY ARMITA**, tidak disumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah Istri dari terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 11 Januari saksi, terdakwa dengan anak, setelah mengurus SCKC saat lagi makan di gading serpong ada polisi langsung terdakwa dibawa ke polda tanpa surat penangkapan;
 - Bahwa Hp disita selama dua hari dan tidak bisa menghubungi pihak keluarga/pihak manapun;
 - Bahwa saksi menikah pada tahun 2018 dan saksi memiliki bisnis dengan terdakwa yaitu bisnis makanan jual Granola, menjual makanan sehat di



Jakarta memproduksi dan jual secara online dan Terdakwa mempunyai bisnis hotel di Negeranya;

- Bahwa sebelum pandemi memproduksi baju olahraga, dan pernah juga diminta bantu karena lancar berbahasa Indonesia sebagai penerjemah;
- Bahwa terkait perkara ini, saksi hanya tau terdakwa sebagai penerjemah saja;
- Bahwa antara bisnis saksi liana dan terdakwa bahwa terdakwa hanya sebagai penerjemah;
- Bahwa penangkapan terdakwa di Gading serpong, Tangerang di rumah makan seafood;
- Bahwa saksi yang ambil foto pemukulan terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut Penuntut Umum menolak untuk didengarkan sebagai saksi, karena saksi sudah menjadi pengunjung persidangan dan mendengarkan keterangan saksi lainnya;

2. Saksi **ADAMA MACOLOU**, tidak disumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak di negara asal dan dari kecil sudah sering main ke rumah terdakwa dan orang tua terdakwa adalah kepala HAM selama ini tidak pernah mendengar masalah kriminal dari terdakwa;
- Bahwa waktu itu terdakwa pada saat ditangkap di polda, mata terdakwa tidak bisa di buka karena polisi pukul terdakwa;
- Bahwa ada percakapan antara terdakwa dengan saksi di WA adalah benar;
- Bahwa terkait rekaman saksi Liana bahwa yang memberikan laporan pada tanggal 4 tapi tanggal 10, saksi tidak tahu tapi polisi belum buka case untuk di kepolisian;
- Bahwa saksi dengar dari istri terdakwa bahwa ada pengancaman terhadap rekan bisnis terdakwa;
- Bahwa bisnis antara saksi Liana dan James, terdakwa hanya sebagai penerjemah saja;
- Bahwa ada *voice note* saksi Liana dengan terdakwa saksi tidak mengetahuinya, bahwa yang saksi tahu pada saat bisnis sdr. James Paul hanya sebagai penerjemah;

Atas keterangan saksi tersebut Penuntut Umum menolak untuk didengarkan sebagai saksi karena saksi sudah menjadi pengunjung persidangan dan mendengarkan keterangan saksi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi WIMBY FERDINA INDAH PRATIWI**, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena suami dari teman saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal MR PAUL;
- Bahwa saksi tidak kenal THOMAS JAMES;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Terdakwa di cafe karena sempat jadi penyanyi dan punya usaha juga;
- Bahwa kerja terdakwa sering di rumah dan sebagai penerjemah dari bahasa inggris ke Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang sedang terdakwa alami yaitu kasus penipuan;
- Bahwa terdakwa pernah bantu bule untuk melakukan pembayaran yang namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa membantu Mr. Bule untuk pernah menawarkan untuk menjadi penerjemah;
- Bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Januari 2023 yang saksi ketahui dari istri terdakwa, dan pernah ke polda juga bersama dengan istri terdakwa;
- Bahwa antara saksi Liana dengan terdakwa ada dilakukan jalan damai, pada saat ke Polda terdakwa ingin menyerahkan uang sebesar Rp. 150 Juta akan tetapi saksi korban tidak mau terima karena masih kurang; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Saksi JEANNSSY FLORENTINA**, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena suami dari teman saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal MR PAUL;
- Bahwa saksi tidak kenal THOMAS JAMES;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Terdakwa di cafe karena sempat jadi penyanyi dan punya usaha juga;
- Bahwa kerja terdakwa sering di rumah dan sebagai penerjemah dari bahasa inggris ke Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang sedang terdakwa alami yaitu kasus penipuan;
 - Bahwa terdakwa pernah bantu bule untuk melakukan pembayaran yang namanya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa membantu Mr. Bule untuk pernah menawarkan untuk menjadi penerjemah;
 - Bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Januari 2023 yang saksi ketahui dari istri terdakwa, dan pernah ke polda juga bersama dengan istri terdakwa;
 - Bahwa antara saksi Liana dengan terdakwa ada dilakukan jalan damai, pada saat di polda ingin menyerahkan uang sebesar Rp. 150 Juta akan tetapi korban tidak mau terima karena masih kurang;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Digital Forensik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel bukti transfer;
2. 1 (satu) bundel bukti percakapan;
3. 1 (satu) lembar foto copy paspor atas nama OMODARATAN TAYO TOLU;
4. 1 (satu) Kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260512025948140;
5. 1 (satu) Kartu Visa UBA dengan nomor kartu 4920690007426049;
6. 1 (satu) KTP Provinsi Banten Tangerang dengan NIK 3671110209830004;
7. 1 (bundel) print out rekening Koran milik OMODARATAN TAYO TOLU dengan rekening 8330148251;
8. 3 (tiga) SIM Internasional palsu atas nama Adam;
9. 1 (Satu) Kartu KTP kewarganegaraan Nigeria;
10. 1 (satu) kartu Visa Bank UOB dengan nomor kartu 4214450333927375;
11. 1 (satu) Kartu Debit Naira Zenith dengan nomor kartu 5399412275382021;
12. 1 (satu) buah handphone merk ITTEL A26 warna SILVER IMEI 1 : 352373812390800, IMEI 2 : 352373812390818. dengan nomor handphone simpati: 081290330936 dan nomor handphone XL: 087771889128;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti antara satu sama lainnya dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober 2022, saksi LIANA KRISTA.L.R ketika berada di rumahnya yang terletak di Kayu Putih Residence I No 62 RT 012 RW.007 Pulo Gadung Jakarta Timur berkenalan dengan seseorang yang bernama THOMAS JAMES melalui akun facebook dimana THOMAS JAMES mengaku kepada saksi LIANA KRISTA.L.R adalah sebagai Manager Bank di Barclay dan menyampaikan keinginan untuk berinvestasi di Indonesia untuk hari tuanya melalui saksi LIANA KRISTA.L.R. THOMAS JAMES akan menipiskan uang kepada saksi LIANA KRISTA.L.R sebesar 1.500.000 (Satu juta lima ratus) USD. Bahwa THOMAS JAMES menyampaikan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yang akan membawa uang sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) USD adalah seorang diplomat Bernama MR. PAUL dan akan tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 19 Oktober 2022;
- Bahwa selanjutnya saksi LIANA KRISTA.L.R dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari pihak Bea cukai dengan nomor telepon 085691041408, pihak bea cukai mengatakan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R, bahwa uang yang dibawa Mr PAUL untuk diterbangkan ke Jakarta harus membayar sejumlah biaya sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R pada tanggal 19 Oktober 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022 melakukan transfer ke rekening yang diberikan oleh pihak bea cukai yaitu sebagai berikut:
 - a) 19 Oktober 2022 mengirimkan ke Nomor rekening Bank Muamalat 3280014383 an Ricka Widya Septiany sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - b) 19 Oktober 2022 mengirimkan ke Nomor rekening Bank Muamalat 3280014383 an Ricka Widya Septiany sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c) 21 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Bank Mandiri 1760002484184 an Sisilia Maria Maspai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi LIANA KRISTA.L.R mengirimkan sejumlah uang tersebut, saksi LIANA KRISTA. L.R mengetahui uang yang dibawa Mr. PAUL sebesar 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu) USD katanya sudah

Hal. 39 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan dari Bali menuju Jakarta. Kemudian, setelah tiba di Jakarta Mr PAUL menghubungi saksi LIANA KRISTA LR. menggunakan nomor telepon 081384637695 untuk mengajak bertemu di Tangcity Mall, Tangerang;

- Bahwa tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 Wib setelah saksi LIANA KRISTA LR. sampai di Tangcity Mall Tangerang, saksi LIANA KRISTA LR. lalu bertemu dengan Mr. PAUL dan Terdakwa dimana Terdakwa mengaku sebagai orang yang bernama Mr. ADAM lalu Terdakwa mengajak saksi LIANA KRISTA LR. masuk ke dalam mobil dalam keadaan gelap. Kemudian dalam keadaan gelap tersebut, Terdakwa menunjukkan koper berisi kotak brankas berisi dollar dibungkus plastic yang berisikan uang dari THOMAS JAMES senilai 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) USD, lalu saksi LIANA KRISTA LR diperintahkan oleh Terdakwa yang mengaku Mr ADAM untuk mengambil beberapa lembar uang tersebut agar saksi LIANA KRISTA LR. yakin bahwa uang sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus) USD adalah benar adanya dan bukanlah merupakan uang palsu, lalu saksi LIANA KRISTA LR. mengambil selemba pecahan 100 (seratus) USD dari box tersebut;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 22 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi saksi LIANA KRISTA.LR yang sedang berada di rumahnya dan menanyakan kepada saksi LIANA KRISTA.LR apakah sudah menukarkan uang dollar yang diambil saksi LIANA KRISTA.LR pada pertemuan sebelumnya dan dijawab oleh saksi LIANA KRISTA.LR belum ditukar. Kemudian tanggal 23 Oktober 2022, saksi LIANA KRISTA.LR menukarkan selemba pecahan 100 (seratus) USD tersebut ke money changer dan berhasil ditukarkan sehingga saksi LIANA KRISTA.LR yakin bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa dan MR PAUL adalah asli dan percaya dengan Terdakwa dan MR PAUL;
- Bahwa setelah itu, saksi LIANA KRISTA.LR dihubungi oleh MR PAUL dan diminta untuk membayar biaya registrasi di *embassy* sehingga saksi LIANA KRISTA LR. melakukan transfer sebagai berikut:
 - a) 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b) 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- d) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- e) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak melakukan pertemuan dengan saksi LIANA KRISTA LR di 101 Hotel Bandara Soekarno Hatta dan memperlihatkan dokumen yang berjudul UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA, dimana dokumen tersebut, terdakwa menjelaskan kepada saksi LIANA KRISTA.LR bahwa dokumen tersebut adalah perjanjian antara saksi LIANA KRISTA.LR dengan pihak embassy, dimana pihak embassy meminta kepada saksi LIANA KRISTA LR untuk membayar 10% dari USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan saksi diberikan waktu 72 jam untuk membayar uang tersebut agar uang USD 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu) dapat diberikan kepada saksi LIANA KRISTA L.R. Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan saksi LIANA KRISTA.LR melakukan komunikasi dimana saksi LIANA KRISTA.LR menegosiasi pembayaran 2,5% saja dimana Terdakwa bersama Mr PAUL menyetujuinya sehingga saksi LIANA KRISTA LR mengirimkan uang kembali. Lalu setelah uang tersebut dibayar oleh saksi LIANA KRISTA LR, Terdakwa bersama MR PAUL memberikan kabar kepada saksi LIANA KRISTA LR bahwa pihak embassy tidak setuju untuk pembayaran 2,5% tapi tetap harus 5 %;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2022, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi LIANA KRISTA LR yaitu "Selamat Pagi Ibu" "Saya akan sangat menyarankan anda untuk membayar biaya pendaftaran dana anda hari ini untuk menghindari penyitaan" lalu Terdakwa pun mengirimkan dokumen UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA kepada saksi LIANA KRISTA.LR dan saksi LIANA KRISTA.LR melakukan penawaran agar bisa membayar Cuma 5% saja dari USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu);
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022, Terdakwa Kembali mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi LIANA KRISTA.LR dan

Hal. 41 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan agar saksi LIANA KRISTA.L.R bahwa pembyaran pendaftaran dana USD 1.500.000 adalah esok hari dan Terdakwa memberikan jaminan 100% kepada saksi LIANA KRISTA LR tidak ada lagi tagihan setelah saksi LIANA KRISTA LR. melakukan pembayaran tersebut;

- Bahwa kembali tanggal 28 Oktober 2022 jam 09.17 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R melalui aplikasi whatsapp dan meminta kepada saksi LIANA KRISTA.L.R agar membayar biaya perpanjangan dana dan apabila tidak diperpanjang maka dana senilai USD 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu) akan disita oleh pihak embassy dan apabila disita akan menjadi kerugian bagi saksi LIANA KRISTA.L.R dan THOMAS JAMES lalu Terdakwa pun mengirimkan nomor rekening Bank BNI nomor rekening 1449219265 atas nama WAHYU SANTOSO lalu jam 10.39 Terdakwa Kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi LIANA KRISTA LR yang pada intinya uang tersebut akan disita oleh Departemen Keuangan Kedutaan Besar Amerika;
- Bahwa selanjutnya karena rangkaian pesan dan atas arahan Terdakwa melalui pesan whatsapp maupun telepon kepada saksi LIANA KRISTA.L.R serta Terdakwa menunjukkan dokumen UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA maka saksi LIANA KRISTA.L.R agar dana sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dapat dicairkan maka saksi LIANA KRISTA.L.R tergerak untuk membayarkan 10 % dari total dana USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan mulai mengirimkan dana secara bertahap kepada rekening yang sudah diberikan oleh Terdakwa sebelumnya kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yaitu sebagai berikut:
 1. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 2. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 3. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah);
 4. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
 5. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 6. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
 7. 16 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 42 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 18 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
9. 19 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
10. 18 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah);
11. 21 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 242.750.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
13. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah);
14. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
15. 01 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
16. 07 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
17. 08 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
18. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
19. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
20. 12 Desember 2022 ke rekening BCA 3020145332 an Marianne Tjandra sebesar Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
21. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
22. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
23. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
24. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
25. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
26. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 43 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 28. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 29. 17 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 30. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 31. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 32. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 33. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 34. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 35. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 36. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 37. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 38. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 39. 27 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 40. 02 Januari 2023 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 41. 04 Januari 2023 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap saksi LIANA KRISTA L.R telah melakukan transfer kepada rekening yang diberikan oleh Terdakwa, saksi LIANA KRISTA L.R memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah dilakukan transfer melalui pesan whatsapp;
 - Bahwa setelah saksi LIANA KRISTA LR sudah memenuhi permintaan dari Terdakwa dan MR. PAUL, saksi LIANA KRISTA LR tetap belum mendapatkan uang yang dijanjikan Terdakwa dan MR PAUL sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari MR PAUL adalah kurang lebih Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara cash bertahap senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan MR PAUL kepada terdakwa beberapa kali sehingga terdakwa mendapatkan total Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang keseluruhan uangnya terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari dan membayar uang sekolah anak;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang tersebut dari MR PAUL di Mall Central Park yang terletak di Jalan S. Parman No.Kav 28 Tj Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat dan di tempat makan McDonald di wilayah Tangerang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama MR PAUL mengakibatkan saksi LIANA KRISTA LR mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.857.250.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Kesatu

Pertama : Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN

Kedua : Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu, dan oleh

Hal. 45 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



karena dakwaan Kesatu bersifat alternatif maka hal ini memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih atau menerapkan dakwaan mana yang lebih tepat dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan dalam perkara a quo, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu Kedua yakni Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barangsiapa sebagai unsur pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim secara langsung dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa berada dalam keadaan yang sehat baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa termasuk ke dalam kategori orang yang cakap untuk bertindak serta mampu untuk bertanggung jawab secara hukum, dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sekalipun unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan pula sebagai “opzet” atau “dengan sengaja” sebagaimana dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik* oleh P.A.F. Lamintang, dan diatur pula dalam *Memory van Toelichting (MvT)* bahwa unsur sengaja adalah “menghendaki” dan “mengetahui”, artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki (*willens*) untuk melakukan perbuatannya tersebut serta mengetahui atau mengerti (*wettens*) apa yang ia buat beserta akibatnya, sehingga ini berarti pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya dan sanggup memertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan “melawan hukum” apabila perbuatan itu secara tegas dinyatakan melanggar aturan perundang-undangan, dilakukan tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan si pelaku tersebut mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang mana bila dikaitkan dengan perkara a quo maka “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” tersebut ditujukan untuk mendatangkan keuntungan bagi diri pelaku sendiri yang dilakukan tanpa kewenangan, dengan melanggar aturan dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum yaitu, saksi LIANA KRISTA L.R dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari pihak Bea cukai dengan nomor telepon 085691041408, pihak bea cukai mengatakan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R, bahwa uang yang dibawa Mr PAUL untuk diterbangkan ke Jakarta harus membayar sejumlah biaya sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R pada tanggal 19 Oktober 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022 melakukan transfer ke rekening yang diberikan oleh pihak bea cukai yaitu sebagai berikut;

- a) 19 Oktober 2022 mengerimkan ke Nomor rekening Bank Muamalat 3280014383 an Ricka Widya Septiany sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 19 Oktober 2022 mengirimkan ke Nomor rekening Bank Muamalat 3280014383 an Ricka Widya Septiany sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- c) 21 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Bank Mandiri 1760002484184 an Sisilia Maria Maspai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi LIANA KRISTA.L.R mengirimkan sejumlah uang tersebut, saksi LIANA KRISTA. L.R mengetahui uang yang dibawa MR PAUL sebesar 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu) USD katanya sudah diberangkatkan dari Bali menuju Jakarta, setelah tiba di Jakarta Mr PAUL menghubungi saksi LIANA KRISTA.L.R menggunakan nomor telepon 081384637695 untuk mengajak bertemu di Tangcity Mall, Tangerang Kota;

Menimbang, bahwa tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB setelah saksi LIANA KRISTA.L.R sampai di Tangcity Mall Tangerang Kota, saksi LIANA KRISTA.L.R lalu bertemu dengan Mr PAUL dan Terdakwa dimana Terdakwa mengaku sebagai orang yang bernama MR ADAM lalu Terdakwa mengajak saksi LIANA KRISTA.L.R masuk ke dalam mobil dalam keadaan gelap, kemudian Terdakwa menunjukkan koper berisi kotak brankas berisi dollar dibungkus plastic yang berisikan uang dari THOMAS JAMES senilai 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) USD, lalu saksi LIANA KRISTA.L.R diperintahkan oleh Terdakwa yang mengaku Mr ADAM untuk mengambil beberapa lembar uang tersebut agar saksi LIANA KRISTA.L.R yakin bahwa uang sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus) USD adalah benar adanya dan bukanlah merupakan uang palsu, lalu saksi LIANA KRISTA.L.R mengambil selebar pecahan 100 (seratus) USD dari box tersebut;

Menimbang, bahwa tanggal 22 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi saksi LIANA KRISTA.L.R yang sedang berada di rumahnya dan menanyakan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R apakah sudah menukarkan uang dollar yang diambil saksi LIANA KRISTA.L.R pada pertemuan sebelumnya dan dijawab oleh saksi LIANA KRISTA.L.R belum ditukar, kemudian tanggal 23 Oktober 2022, saksi LIANA KRISTA.L.R menukarkan selebar pecahan 100 (seratus) USD tersebut ke money changer dan berhasil ditukarkan sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R yakin bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa dan MR PAUL adalah asli dan percaya dengan Terdakwa dan MR PAUL;

Menimbang, bahwa setelah itu, saksi LIANA KRISTA LR dihubungi oleh MR PAUL dan diminta untuk membayar biaya registrasi di embassy sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R melakukan transfer sebagai berikut:

- a) 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 48 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- d) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- e) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak melakukan pertemuan dengan saksi LIANA KRISTA.L.R di 101 Hotel Bandara Soekarno Hatta dan memperlihatkan dokumen yang berjudul UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA, dimana dokumen tersebut, terdakwa menjelaskan kepada saksi LIANA KRISTA LR bahwa dokumen tersebut adalah perjanjian antara saksi LIANA KRISTA.L.R dengan pihak embassy, dimana pihak embassy meminta kepada saksi LIANA KRISTA.L.R untuk membayar 10% dari USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan saksi diberikan waktu 72 jam untuk membayar uang tersebut agar uang USD 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu) dapat diberikan kepada saksi LIANA KRISTA L.R, selanjutnya antara Terdakwa dan saksi LIANA KRISTA.L.R melakukan komunikasi dimana saksi LIANA KRISTA.L.R menegosiasi pembayaran 2,5% saja dimana Terdakwa bersama Mr PAUL menyetujuinya sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R mengirimkan uang Kembali. Lalu setelah uang tersebut dibayar oleh saksi LIANA KRISTA.L.R, Terdakwa bersama MR PAUL memberikan kabar kepada saksi LIANA KRISTA.L.R bahwa pihak embassy tidak setuju untuk pembayaran 2,5% tapi tetap harus 5 %;

Menimbang, bahwa kembali tanggal 28 Oktober 2022 jam 09.17 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R melalui aplikasi whatsapp dan meminta kepada saksi LIANA KRISTA.L.R agar membayar biaya perpanjangan dana dan apabila tidak diperpanjang maka dana senilai USD 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu) akan disita oleh pihak embassy dan apabila disita akan menjadi kerugian bagi saksi LIANA KRISTA.L.R dan THOMAS JAMES lalu Terdakwa pun mengirimkan nomor rekening Bank BNI nomor rekening 1449219265 atas nama WAHYU SANTOSO lalu jam 10.39 Terdakwa Kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yang pada intinya uang tersebut akan disita oleh Departemen Keuangan Kedutaan Besar Amerika;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena rangkaian pesan dan atas arahan Terdakwa melalui pesan whatsapp maupun telepon kepada saksi LIANA

Hal. 49 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTA.L.R serta Terdakwa menunjukkan dokumen UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA maka saksi LIANA KRISTA.L.R agar dana sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dapat dicairkan maka saksi LIANA KRISTA.L.R tergerak untuk membayarkan 10 % dari total dana USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan mulai mengirimkan dana secara bertahap kepada rekening yang sudah diberikan oleh Terdakwa sebelumnya kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yaitu sebagai berikut:

1. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
2. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
3. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah);
4. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
5. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
6. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
7. 16 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
8. 18 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
9. 19 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
10. 18 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah);
11. 21 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 242.750.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
13. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah);
14. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
15. 01 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 50 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 07 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
17. 08 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
18. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
19. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
20. 12 Desember 2022 ke rekening BCA 3020145332 an Marianne Tjandra sebesar Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
21. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
22. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
23. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
24. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
25. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
26. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
27. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
28. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
29. 17 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
30. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
31. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
32. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
33. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
34. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 51 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
36. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
37. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
38. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
39. 27 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
40. 02 Januari 2023 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
41. 04 Januari 2023 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi LIANA KRISTA.L.R sudah memenuhi permintaan dari Terdakwa dan MR. PAUL, saksi LIANA KRISTA.L.R tetap belum mendapatkan uang yang dijanjikan Terdakwa dan MR PAUL sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dari hasil penipuan dengan Mr. PAUL, Terdakwa mendapatkan 10% dari setiap pengiriman dana yang dilakukan saksi LIANA KRISTA L.R yaitu sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang telah Terdakwa pergunakan uangnya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga tidak harus dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan memakai nama palsu” adalah memakai nama yang bukan namanya sendiri, misalnya dalam perkara a quo, Terdakwa yang sebenarnya bernama TAYO TOLU OMODARATAN mengaku kepada saksi LIANA KRISTA L.R sebagai Mr. ADAM, maka dalam hal ini Terdakwa telah bertindak dengan menggunakan nama palsu, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru, sedangkan berdasarkan *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal* oleh R. Soesilo “tipu muslihat” diartikan sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, lebih lanjut R. Soesilo mengartikan “rangkaiian kebohongan” sebagai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar adanya, dan mengartikan “membujuk” sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan didukung pula dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB setelah saksi LIANA KRISTA.L.R sampai di Tangcity Mall Tangerang Kota, saksi LIANA KRISTA.L.R lalu bertemu dengan Mr PAUL dan Terdakwa dimana Terdakwa mengaku sebagai orang yang bernama MR ADAM lalu Terdakwa mengajak saksi LIANA KRISTA.L.R masuk ke dalam mobil dalam keadaan gelap, kemudian Terdakwa menunjukkan koper berisi kotak brankas berisi dollar dibungkus plastic yang berisikan uang dari THOMAS JAMES senilai 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) USD, lalu saksi LIANA KRISTA.L.R diperintahkan oleh Terdakwa yang mengaku Mr ADAM untuk mengambil beberapa lembar uang tersebut agar saksi LIANA KRISTA L.R yakin bahwa uang sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus) USD adalah benar adanya dan bukanlah merupakan uang palsu, lalu saksi LIANA KRISTA.L.R mengambil selemba pecahan 100 (seratus) USD dari box tersebut;

Menimbang, bahwa tanggal 22 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi saksi LIANA KRISTA.L.R yang sedang berada di rumahnya dan menanyakan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R apakah sudah menukarkan beberapa uang dollar yang diambil saksi LIANA KRISTA.L.R pada pertemuan sebelumnya dan dijawab oleh saksi LIANA KRISTA.L.R belum ditukar, kemudian tanggal 23 Oktober 2022, saksi LIANA KRISTA.L.R menukarkan selemba pecahan 100 (seratus) USD tersebut ke money changer dan berhasil ditukarkan sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R yakin bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa dan MR PAUL adalah asli dan percaya dengan Terdakwa dan MR PAUL;



Menimbang, bahwa setelah itu, saksi LIANA KRISTA.L.R dihubungi oleh MR PAUL dan diminta untuk membayar biaya registrasi di embassy sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R melakukan transfer sebagai berikut:

- a) 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- b) 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- d) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- e) 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak melakukan pertemuan dengan saksi LIANA KRISTA.L.R di 101 Hotel Bandara Soekarno Hatta dan memperlihatkan dokumen yang berjudul UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA, dimana dokumen tersebut, terdakwa menjelaskan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R bahwa dokumen tersebut adalah perjanjian antara saksi LIANA KRISTA.L.R dengan pihak embassy, dimana pihak embassy meminta kepada saksi LIANA KRISTA.L.R untuk membayar 10% dari USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan saksi diberikan waktu 72 jam untuk membayar uang tersebut agar uang USD 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu) dapat diberikan kepada saksi LIANA KRISTA L.R, selanjutnya antara Terdakwa dan saksi LIANA KRISTA.L.R melakukan komunikasi dimana saksi LIANA KRISTA.L.R menegosiasi pembayaran 2,5% saja dimana Terdakwa bersama Mr PAUL menyetujuinya sehingga saksi LIANA KRISTA.L.R mengirimkan uang Kembali. Lalu setelah uang tersebut dibayar oleh saksi LIANA KRISTA.L.R, Terdakwa bersama MR PAUL memberikan kabar kepada saksi LIANA KRISTA.L.R bahwa pihak embassy tidak setuju untuk pembayaran 2,5% tapi tetap harus 5 %;

Menimbang, bahwa kembali tanggal 28 Oktober 2022 jam 09.17 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R melalui aplikasi whatsapp dan meminta kepada saksi LIANA KRISTA.L.R agar membayar biaya perpanjangan dana dan apabila tidak diperpanjang maka dana senilai USD 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu) akan disita oleh pihak embassy dan apabila disita akan menjadi kerugian bagi saksi LIANA KRISTA.L.R dan THOMAS JAMES lalu Terdakwa pun mengirimkan nomor rekening Bank BNI nomor rekening 1449219265 atas nama WAHYU SANTOSO lalu jam 10.39 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yang pada intinya uang tersebut akan disita oleh Departemen Keuangan Kedutaan Besar Amerika;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena rangkaian pesan dan atas arahan Terdakwa melalui pesan whatsapp maupun telepon kepada saksi LIANA KRISTA.L.R serta Terdakwa menunjukkan dokumen UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA maka saksi LIANA KRISTA.L.R agar dana sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dapat dicairkan maka saksi LIANA KRISTA.L.R tergerak untuk membayarkan 10 % dari total dana USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan mulai mengirimkan dana secara bertahap kepada rekening yang sudah diberikan oleh Terdakwa sebelumnya kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yaitu sebagai berikut:

1. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
2. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
3. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah);
4. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
5. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
6. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
7. 16 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
8. 18 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
9. 19 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
10. 18 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah);
11. 21 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 242.750.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 55 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah);
14. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
15. 01 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
16. 07 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
17. 08 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
18. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
19. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
20. 12 Desember 2022 ke rekening BCA 3020145332 an Marianne Tjandra sebesar Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
21. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
22. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
23. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 14492;19265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
24. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
25. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
26. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
27. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
28. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
29. 17 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
30. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
31. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 56 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
33. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
34. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
35. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
36. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
37. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
38. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
39. 27 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
40. 02 Januari 2023 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
41. 04 Januari 2023 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi LIANA KRISTA.L.R sudah memenuhi permintaan dari Terdakwa dan MR. PAUL, saksi LIANA KRISTA.L.R tetap belum mendapatkan uang yang dijanjikan Terdakwa dan MR PAUL sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai MR. ADAM dimana seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa dengan MR. PAUL tersebut merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang keliru, yang dilakukan dengan rangkaian kata-kata bohong dan perbuatan atau tindakan yang tersusun sedemikian rupa, yang mengakibatkan saksi LIANA KRISTA.L.R mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.857.250.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang apabila saksi LIANA KRISTA.L.R mengetahui duduk perkara yang sesungguhnya, tentu saksi LIANA KRISTA.L.R tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa dalam unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan “Dihukum seperti Pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu : a. Yang melakukan (*pleger*); b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); c. Yang turut melakukan (*mede pleger*); Bahwa, unsur Pasal ini alternatif, dimana terdapat frase “atau” dalam unsur tersebut. Seseorang disebut sebagai Turut Serta melakukan perbuatan apabila terdapat 2 (dua) orang Pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerjasama yang disadari antara Mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatan penipuan yang menyebabkan kerugian bagi saksi LIANA KRISTA.L.R kurang lebih Rp 1.857.250.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, dilakukan oleh Terdakwa TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM bersama dengan MR. PAUL dan THOMAS JAMES, dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
3. Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU;
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap manusia (*natuurlijk person*) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema'af, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau “*rechtsvaardigingsgrond*” atau alasan pembenar, dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*idiot, imbecile* dan sebagainya);
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, pengaruh bawah sadar/reflexe, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y. KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” *criminal responsibility, criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak



pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak, dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain”:

Menimbang, bahwa pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai sesuatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang, dan juga dikatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal, artinya setiap negara boleh merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya seperti dalam pernyataan di bawah ini. “*There is no universal or comprehensive definition of money laundering. Prosecutors and criminal intelligence agencies, business persons and companies, developed and developing countries-each has its own definition based on different priorities and perspectives. In general, legal definitions for the purpose of persecution are narrower than definitions for intelligence purposes*”.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, yaitu sebagaimana dalam Pasal 3, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa proses pencucian uang modern terdiri dari tiga tahap, yaitu *placement*, *layering* dan *integration*, ketiga langkah itu dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menempatkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan dengan tujuan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak yang berwenang, *Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk kedalam jaringan sistem keuangan. Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan dalam waktu tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara, umpamanya menyimpan tunai di bank, asuransi, atau untuk membeli rumah, kapal, perhiasan. Pada tahap inilah yang paling mudah dideteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya. Bagi para pelaku, tahap ini paling rentan untuk dicurigai petugas, dan di sini pula pelaku mendapatkan rintangan terbesar dalam menghadapi tahap berikutnya, yaitu bagaimana memasuki tahap *layering*. Karena pada tahap *placement* dianggap sebagai langkah paling mudah untuk melakukan pendeteksian maka berbagai negara memusatkan perhatian dalam pemberantasan pencucian uang pada tahap ini. Berdasarkan hal itu peraturan perundang-undangan anti pencucian uang, mewajibkan pelaporan dan langkah untuk mendeteksi asal dana yang tidak wajar misalnya pada bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan real estate.

Menimbang, bahwa *Layering* atau disebut sebagai tahap pelapisan, adalah tahap kedua di mana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut. Pada tahap ini biasanya telah melibatkan *wire transfer* dengan menggunakan sejumlah rekening yang ditransfer ke berbagai negara dalam upaya menyembunyikan asal usul dana. Selain itu, dikatakan tujuan *layering* untuk menghindari audit trail. Sebagai contoh menggunakan *wire transfer* yang dikirim ke bank di luar negeri, dalam tahap ini lebih sulit untuk dilacak karena selalu ada intervensi mekanisme bank internasional. *Integration* adalah tahap ketiga atau terakhir di mana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah di *layering* ke dalam transaksi yang sah, dan (seakan-akan) sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-



usul kejahatan. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan, yang mencakup penjualan kembali saham, rumah, kapal dan perhiasan (emas dan berlian) tersebut. Ada banyak cara untuk melakukan *integration*, namun yang sering digunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode *loan-back* atau metode *loan default*. Metode loan back meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas sejak uang itu dapat dilacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa Terdakwa sangat mengetahui dan sangat menyadari bahwa uang tunai yang diterima oleh Terdakwa untuk pengurusan USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) agar dapat diserahkan pihak embassy kepada saksi LIANA KRISTA L.R yang disetorkan kepada rekening-rekening bukan atas nama Terdakwa adalah merupakan harta kekayaan yang diketahui oleh terdakwa sebagai harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena rangkaian pesan dan atas arahan Terdakwa melalui pesan whatsapp maupun telepon kepada saksi LIANA KRISTA.L.R serta Terdakwa menunjukkan dokumen UNITED STATES SECRET SERVICE DEPARTEMENT OF THE TREASURY UNITED STATES EMBASSY JAKARTA INDONESIA maka saksi LIANA KRISTA.L.R agar dana sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dapat dicairkan maka saksi LIANA KRISTA.L.R tergerak untuk membayarkan 10 % dari total dana USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan mulai mengirimkan dana secara bertahap kepada rekening yang merupakan sebagai sarana penempatan uang yang diminta oleh Terdakwa dimana Terdakwa sudah memberikan sebelumnya kepada saksi LIANA KRISTA.L.R yaitu sebagai berikut:

1. 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
2. 24 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
3. 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 25 Oktober 2022 mengirimkan ke nomor rekening Mandiri 1270011280797 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
6. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
7. 07 Nopember 2022 ke rekening Mandiri 18199991374025 an Maria Lorivita Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
8. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah);
9. 11 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
10. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
11. 15 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
12. 16 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan Abuk sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
13. 18 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
14. 19 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
15. 18 Nopember 2022 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah);
16. 21 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 242.750.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
17. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
18. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah);
19. 23 Nopember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
20. 01 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
21. 07 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
22. 08 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
23. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 63 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 12 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
25. 12 Desember 2022 ke rekening BCA 3020145332 an Marianne Tjandra sebesar Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
26. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
27. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
28. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
29. 13 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
30. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
31. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
32. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
33. 16 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
34. 17 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
35. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
36. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
37. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
38. 19 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
39. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
40. 22 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
41. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
42. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 64 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 23 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
44. 27 Desember 2022 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
45. 02 Januari 2023 ke rekening BNI 1449219265 an Wahyu Santoso sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
46. 04 Januari 2023 ke rekening BCA 3141039847 an Anita Demetrianan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perspektif TPPU perbuatan menempatkan proceeds of crime pada rekening milik/atas nama orang/perusahaan lain dikenal dengan istilah *use of nominee*, yang lazim dilakukan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan dan menyembunyikan asal usul *proceeds of crime*.

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa menggunakan transaksi atas nama pihak lain adalah untuk membuat seolah-olah transaksi-transaksi yang dilakukan di rekening pihak lain tersebut tidak terkait dengan aktivitas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan menggunakan pihak lain akan terlihat bahwa Transaksi masuk tersebut merupakan transaksi yang sesuai profil dari pemilik rekening sehingga menghindari kecurigaan dari pihak bank;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memilih menggunakan transaksi dengan mekanisme tunai ke banyak rekening adalah bertujuan untuk memutus mata rantai atau hubungan transaksi, Terdakwa cenderung menghindari pencatatan transaksi dalam mutase rekening yang menunjukkan antara pihak pengirim yaitu saksi LIANA KRISTA L.R dan penerima yaitu rekening-rekening yang diberikan oleh Terdakwa, sehingga cenderung menggunakan metode transaksi tunai yang membuat tersembunyi atau tidak terlihatnya siapa pihak yang menerima aliran dana dari hasil tindak pidana (*modus using significant cash transaction*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari MR PAUL adalah kurang lebih Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara cash bertahap senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan MR PAUL kepada Terdakwa beberapa kali sehingga Terdakwa mendapatkan total Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk berbagai hal seolah-olah uang itu diperoleh dari kegiatan yang sah sehingga uang hasil kejahatan tersebut menjadi tidak jelas asal-usulnya yang keseluruhan uangnya Terdakwa pergunakan untuk dibelanjakan sehari-hari dan membayar uang sekolah anak;

Hal. 65 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU” :

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya” ini merupakan unsur subyektif yang terdapat pada pasal 3 UU TPPU, terminologi “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya unsur kesengajaan “Yang diketahuinya” ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan, apabila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah “diketahuinya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa TAYO TOLU OMODARATAN Alias ADAM yang juga merupakan pelaku tindak pidana asal penipuan, dimana Terdakwa bersama dengan PAUL (DPO) atas perintah dari THOMAS JAMES (DPO) telah melakukan pertemuan dengan korban LIANA KRISTA sebanyak 3 kali, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa melakukan tipu daya kepada korban dengan mengaku sebagai diplomat yang membawa sertifikat “*notification of funds release*” yang kemudian menerangkan kepada saksi LIANA KRISTA bahwa uang sebesar USD1.500.000,- telah berada di Embassy US di Jakarta dan memerlukan registrasi untuk proses *clearance*, Terdakwa juga menyampaikan kepada korban nomor rekening yang diminta kepada korban agar pembayaran registrasi ditransferkan ke rekening tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, terhadap Terdakwa yang juga merupakan *materiele dader* dari perbuatan tindak pidana asal penipuan dianggap mengetahui secara sempurna atas asal-usul harta kekayaan pada rekening atas nama pihak lain salah satu satunya atas nama Wahyu Santoso di Mandiri dan BNI adalah merupakan hasil tindak pidana;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana” :

Menimbang, bahwa perbuatan “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan “menyamarkan” adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Sedangkan “asal-usul” adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap bertujuan untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana sebagai berikut:

- Terdakwa Bersama-sama dengan Mr. PAUL (DPO) secara sedemikian rupa telah mempersiapkan sarana rekening yang khusus akan digunakan untuk menerima penempatan *proceed of crime* hasil tindak pidana asal dari saksi Liana Krista. Dalam perspektif TPPU, perbuatan Terdakwa Bersama Mr. PAUL yang mempersiapkan rekening atas nama pihak lain yaitu antara lain rekening BNI dan Mandiri atas nama Wahyu Santoso untuk menampung dana kejahatan, menurut ahli adalah perwujudan dari niat Terdakwa dan Mr. PAUL untuk menyembunyikan atau menyamarkan profil diri pelaku dengan tidak menggunakan rekening milik pelaku sendiri, sehingga membuat tersamarkan dan/atau tersembunyiannya hubungan antara diri Terdakwa dan Mr. PAUL dengan transaksi di pihak lain tersebut;
- Terdakwa bersama-sama dengan Mr. PAUL (DPO) telah melakukan perbuatan lain dengan memilih untuk menggunakan transaksi-transaksi secara tunai atas harta hasil tindak pidana, Terdakwa mengakui bahwa telah menerima sekurangnya Rp150.000.000,- dari Mr. PAUL (DPO) secara cash/tunai. Perbuatan menggunakan Transaksi tunai tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai transaksi dan menghilangkan hubungan transaksi antara diri pelaku kejahatan dengan transaksi pada rekening atas nama pihak lain tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan “Dihukum seperti Pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu : a. Yang melakukan (*pleger*); b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); c. Yang turut melakukan (*mede pleger*); Bahwa, unsur Pasal ini alternatif, dimana terdapat frase “atau” dalam unsur tersebut. Seseorang disebut sebagai Turut Serta melakukan perbuatan apabila terdapat 2 (dua) orang Pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerjasama yang disadari antara Mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mr. PAUL (DPO) secara sedemikian rupa telah mempersiapkan sarana rekening yang khusus akan digunakan untuk menerima penempatan *proceed of crime* hasil tindak pidana asal dari saksi LIANA KRISTA;

Menimbang, bahwa dalam perspektif TPPU, perbuatan Terdakwa bersama Mr Paul yang mempersiapkan rekening atas nama pihak lain yaitu antara lain rekening BNI dan Mandiri atas nama Wahyu Santoso untuk menampung dana kejahatan, menurut ahli adalah perwujudan dari niat Terdakwa dan Mr. PAUL untuk menyembunyikan atau menyamarkan profil diri pelaku dengan tidak menggunakan rekening milik pelaku sendiri, sehingga membuat tersamarkan dan/atau tersembunyikannya hubungan antara diri Terdakwa dan Mr. PAUL dengan Transaksi di pihak lain tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mr. PAUL (DPO) telah melakukan perbuatan lain dengan memilih untuk menggunakan transaksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi secara tunai atas harta hasil tindak pidana, Terdakwa mengakui bahwa telah menerima sekurangnya Rp150.000.000,- dari Mr. PAUL (DPO) secara cash/tunai dan perbuatan menggunakan transaksi tunai tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai transaksi dan menghilangkan hubungan transaksi antara diri pelaku kejahatan dengan transaksi pada rekening atas nama pihak lain tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Mr. PAUL adalah kurang lebih Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara cash bertahap senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan Mr. PAUL kepada terdakwa beberapa kali sehingga terdakwa mendapatkan total Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk berbagai hal seolah-olah uang itu diperoleh dari kegiatan yang sah sehingga uang hasil kejahatan tersebut menjadi tidak jelas asal-usulnya yang keseluruhan uangnya terdakwa pergunakan untuk dibelanjakan sehari-hari dan membayar uang sekolah anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Nota Pembelaannya (pledoii) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni :

Kesatu

Pertama : Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 69 dari 74 Halaman

Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim



DAN

Kedua : Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim setelah mencermati pembelaan tersebut diseleraskan dengan uraian unsur-unsur dari dakwaan Kumulatif Kesatu Kedua yakni Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan secara hukum dan Majelis Hakim berpendapat, pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa membuktikan pembelaannya dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel bukti transfer;
- 2) 1 (satu) bundel bukti percakapan;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy paspor atas nama OMODARATAN TAYO TOLU;
- 4) 1 (satu) Kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260512025948140;
- 5) 1 (satu) Kartu Visa UBA dengan nomor kartu 4920690007426049;
- 6) 1 (satu) KTP Provinsi Banten Tangerang dengan NIK 3671110209830004;
- 7) 1 (bundel) print out rekening koran milik OMODARATAN TAYO TOLU dengan rekening 8330148251;
- 8) 3 (tiga) SIM Internasional palsu atas nama Adam;
- 9) 1 (Satu) Kartu KTP kewarganegaraan Nigeria;
- 10) 1 (satu) kartu Visa Bank UOB dengan nomor kartu 4214450333927375;
- 11) 1 (satu) Kartu Debit Naira Zenith dengan nomor kartu 5399412275382021;
- 12) 1 (satu) buah handphone merk ITTEL A26 warna SILVER IMEI 1 : 352373812390800, IMEI 2 : 352373812390818. dengan nomor handphone simpati: 081290330936 dan nomor handphone XL: 087771889128;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa yang melanggar dakwaan Kumulatif Kesatu Kedua yakni Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP DAN dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai lamanya hukuman berdasarkan dari Pledoi Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta juga mempertimbangkan dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dan lamanya hukuman tersebut selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi LIANA KRISTA LR. mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.857.250.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel bukti transfer;
 - 2) 1 (satu) bundel bukti percakapan;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy paspor atas nama OMODARATAN TAYO TOLU;
 - 4) 1 (satu) Kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260512025948140;
 - 5) 1 (satu) Kartu Visa UBA dengan nomor kartu 4920690007426049;
 - 6) 1 (satu) KTP Provinsi Banten Tangerang dengan NIK 3671110209830004
 - 7) 1 (bundel) print out rekening koran milik OMODARATAN TAYO TOLU dengan rekening 8330148251;
 - 8) 3 (tiga) SIM Internasional palsu atas nama Adam;
 - 9) 1 (Satu) Kartu KTP kewarganegaraan Nigeria;
 - 10) 1 (satu) kartu Visa Bank UOB dengan nomor kartu 4214450333927375;
 - 11) 1 (satu) Kartu Debit Naira Zenith dengan nomor kartu 5399412275382021;
 - 12) 1 (satu) buah handphone merk ITTEL A26 warna SILVER IMEI 1 : 352373812390800, IMEI 2 : 352373812390818. dengan nomor handphone simpati: 081290330936 dan nomor handphone XL: 087771889128Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami RIYONO, SH., MH., selaku Hakim Ketua ALEX ADAM FAISAL, SH., MH., dan SAID HUSEIN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUTET MARIANI RUTUA ELISABETH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh TOMPIAN TOJI PASARIBU, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEX ADAM FAISAL, SH., MH.

RIYONO, SH., MH.

SAID HUSEIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

BUTET MARIANI R. E. S.H.M.H.,